SÃO PAULO SP
+55 11 3853 0310
RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHÃES JUNIOR, 110
CJ 63/64 ITAIM BIBI

MUSTACCHI.COM.BR

RELATÓRIO DE AUDITORIA LEGAL IMOBILIÁRIA

"CRA – FAZENDA ARARAS"

11 de novembro de 2021

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

São Paulo, 11 de novembro de 2021.

À

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Tabapuã, n.º 1123 – conj. 215

Itaim Bibi

São Paulo – SP

CEP 04533-004

At.: Michelle Pagnocca

(via e-mail: michelle.pagnocca@virgo.inc)

Ref.: Relatório de Auditoria Legal do "CRA" – "Operação FAZENDA ARARAS"

Prezados,

Este relatório de auditoria legal ("Relatório") foi elaborado para fins de avaliação, pela **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.769.451/0001-08 e com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.340.949 ("Virgo" ou "Securitizadora"), no âmbito da emissão dos certificados de recebíveis do agronegócio da série única da [-] ([-]) emissão da Securitizadora, lastreados na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, nos termos Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, conforme alterada ("CPR-F"), emitida por **CRISTÓVÃO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 23321806 SSP/MT e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 044.198.971-39, residente e domiciliado na Cidade de Nova Brasilândia, Estado do Mato Grosso, na Rua Maria Dãozinha de Jesus da Silva, n.º 643 – Centro CEP 78.860-000 ("Devedor") e avalizada pela **PAPER. NEGOCIAL FACTORING MERCANTIL LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, na Rua das Azaleias, nº 55, Jardim Sobradinho, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 00.840.043/0001-85 ("PAPER") e tem como propósito apresentar as considerações do nosso escritório a respeito da verificação da segurança jurídica

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

para a constituição de garantias em favor da Securitizadora, de alienação fiduciária do Imóvel objeto da matrícula n.º 6.038, pertencente ao 1º Registro de Imóveis Da Chapada dos Guimarães – MT e da proprietária Paper Negocial Factoring Fomento Mercantil Ltda. ("Imóvel", "Paper" e "Operação"). Todos, quando em conjunto, serão denominados ("Auditados").

1. Considerações Iniciais

1.1. ESCOPO. O escopo deste Relatório contempla a análise jurídica relacionada ao Imóvel, à Proprietária e ao Devedor na Operação, com ênfase nas áreas imobiliária e processual cível, trabalhista e tributária, nas esferas judicial e administrativa.

A Proprietária é a única titular de direitos reais na cadeia dominial decenária do Imóvel, tendo adquirido em 02/09/1999, conforme Escritura Pública de 05.01.1999 lavrada no Cartório do Distrito de Engenho Velho, Município de Santo Antonio do Leverger/MT, no livro 03, fls. 75/75v, por venda feita por Heitor de Souza Gomes. Por isso, o escopo deste Relatório não inclui a análise dos Antecessores na Propriedade.

1.2. DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS. A nossa análise foi baseada na documentação disponibilizada pela Proprietária e entregue por intermédio da DKMB Capital, via e-mails, baseada na lista de documentos denominada como "**Anexo I**". Referida documentação apreciada pela Mustacchi foi integralmente inventariada e disponibilizada via *Onedrive* em formato digital e/ou eletrônico, no link para acesso:

https://mustacchi.sharepoint.com/:f:/s/Mustacchi/EjwpJy3LpGRJsEQBzJY65NsBEpoeZLAs_88fjX4m5yWBWg?e=jF5BlS

1.3. DATA LIMITE DE ANÁLISE. O presente Relatório abrange a análise dos documentos disponibilizados até o dia 08 de novembro de 2021.

1.

1.4. DOCUMENTOS PENDENTES E/OU DISPENSADOS. A relação dos documentos não apresentados, dispensados ou que não puderam, por alguma razão, ser emitidos pelos órgãos competentes, estão relacionados no ANEXO I, que passa a fazer parte integrante do presente Relatório.

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

1.5. OBSERVAÇÕES RELEVANTES. Não fizeram parte do escopo de trabalho o estudo dos documentos e procedimentos contábeis e financeiros das partes envolvidas na Operação.

Igualmente, não foram contemplados no escopo deste trabalho o estudo das diligências técnicas que envolvem avalição do Imóvel. Eventualmente, tais documentos serão apenas mencionados no presente Relatório, para fins de comentários pontuais.

Exceto se expressamente indicado neste Relatório, não foi efetuada qualquer investigação independente sobre os Auditados (Imóvel, Proprietário ou Sociedade), tampouco, a respeito de quaisquer outras informações e documentos disponibilizados ou sobre a autenticidade destes.

Lembramos que existe a possibilidade de perdas adicionais e aqui não indicadas, seja em razão de passivos ocultos, de informações, certidões ou documentos não disponibilizados até a DATA LIMITE DA ANÁLISE para emissão deste Relatório, ou ainda, disputas vinculadas a eventos passados em que ainda não se transcorreu o prazo prescricional aplicável.

Com relação aos documentos e informações disponibilizados, foi considerado que: (i) todas as cópias são autênticas e completas dos documentos originais; (ii) os indivíduos que celebraram referidos documentos estavam devidamente autorizados para tanto; (iii) as assinaturas são autênticas; (iv) os documentos representam obrigações válidas para as partes signatárias; e (v) todas as informações verbais ou escritas disponibilizadas são corretas, completas e verdadeiras.

Por fim, ressaltamos que nossa atuação profissional não alcança a análise e a verificação de qualquer informação financeira, contábil, técnica e/ou estatística, de forma que, não assumimos qualquer responsabilidade acerca da precisão, clareza, fidelidade e/ou completitude de tais informações e declaramos não ter realizado qualquer verificação que lhes seja relacionada.

Feitas essas considerações iniciais, passamos a apresentar os pontos de atenção e informações pertinentes a respeito das conclusões sobre a análise realizada.

1. Sobre o Imóvel da Matrícula n.º 6.038

A matrícula foi aberta em 02.09.1999, cuja certidão foi expedida em 08/11/2021.

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Não constam ônus registrados na matrícula do Imóvel. No entanto, até o fechamento deste Relatório, não foi apresentada certidão do Livro III do Cartório de Registro de Imóveis para demonstrar a inexistência de registro de penhor agrícola ou outros ônus não registrados na Matrícula.

Com relação ao cadastro rural do Imóvel, recebemos documentos referentes ao Recibo de inscrição no CAR Estadual n.º MT168144/2019, cadastrado em 25/05/2019; Data da situação 23/08/2019. N.º do recibo federal MT-5103007, para a área de 3.175,6490HA.

Foi apresentada declaração assinada pela Proprietária em 03/11/2021 informando que pode ser adicionado ao cadastrado 5% (cinco por cento) a mais ou a menos de área localizada na matrícula, conforme a lei n.º 13.887/2019 e a lei 10.267/2001, que dispõem sobre a proteção de vegetação nativa e perímetros de área encontrada (georreferenciamento).

Importante mencionar que o excedente mencionado está dentro do limite considerado razoável pelo artigo 500 do Código Civil, razão pela qual não foi solicitada regularização e nem considerado fator de risco ao negócio.

Foi apresentada Certidão Negativa de Débitos de ITR perante a Receita Federal, válida até 08/11/2021.

A proprietária apresentou declaração assinada em 03/11/2021 atestando que (i) não há área potencialmente contaminada; (ii) não existe Unidade de Conservação, nem área para recuperação ou compensação de áreas em que a vegetação tenha sido suprimida; (iii) a área de reserva legal está devidamente cadastrada no CAR; (iv) não há manuseio de matéria prima perigosa, tóxica ou explosiva no imóvel; (v) inexistem procedimentos de mediação e arbitragem envolvendo o Imóvel; (vi) inexistem pedidos de usucapião judicial ou extrajudicial que recaiam sobre o Imóvel; e (vii) não há concessão de outorga do direito de lavra sobre o Imóvel.

Com relação aos demais documentos apresentados, não verificamos a existência de potenciais riscos ao negócio.

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

2. Sobre a Proprietária/Avalista Paper Negocial

Dos documentos apresentados até a Emissão deste Relatório, não verificamos a existência de apontamentos negativos.

Ressaltamos que alguns documentos não foram apresentados, tais como Certidão de Ações Criminais do TJSP, certidão de protestos da Comarca de Araras/SP, Balanço Patrimonial do último exercício. No entanto, considerando que todos os demais documentos não indicam qualquer pendência em nome da Proprietária, não vislumbramos riscos ao negócio com a ausência dos itens solicitados.

Ademais, em que pese a ausência de alguns documentos, uma vez que a matrícula não apontou outros ônus além daqueles relatados neste Relatório, inferimos que não existem riscos de a situação financeira e fiscal da empresa impactarem sobre a garantia pretendida.

3. Sobre o Devedor

Todas as certidões apresentadas não indicam nenhum apontamento negativo.

Estão pendentes de apresentação, apenas: (i) Certidão negativa de procedimentos civis e criminais do Ministério Público do Mato Grosso, e (ii) Certidão de Protestos da Comarca de Nova Brasilândia/MT.

Considerando que a declaração de Imposto de Renda indica a existência de patrimônio equivalente a R$ 4.312.023,00 (quatro milhões trezentos e doze mil e vinte e três reais), eventuais débitos pendentes poderão ser quitados pelo Devedor sem qualquer interferência na Operação ou no Imóvel.

Desta forma, não obstante a ressalva acima, considerando que os documentos apresentados estão todos negativos e não indicam qualquer pendência em nome do Devedor, podemos concluir que são baixos os riscos de existirem outras pendências que possam afetar a Operação ou o seu patrimônio pessoal.

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

4. CONCLUSÃO

Ante todo o acima exposto, com base nas informações recebidas, além de certidões e documentos atualizados por esta Auditoria, todos descritos no Anexo I, bem como nossas considerações, ressalvas e apontamentos acima apresentados, objetivamente, podemos concluir que:

I – Com relação ao Imóvel:

- ✓ Está pendente a Certidão do Livro III em nome da Proprietária, que nos permitirá, concluir pela inexistência total de ônus ou gravames.

II – Com relação à Proprietária:

- ✓ Os documentos analisados não indicam apontamentos, ou não trazem óbices à Operação;
- ✓ Os documentos pendentes não representam potencial risco ao negócio.

III – Com relação ao Devedor:

- ✓ Não se verificam potenciais riscos à Operação, uma vez que os documentos apresentados não indicam apontamentos, e foi comprovada existência de patrimônio superior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Ressaltamos que algumas das certidões apresentadas para análise estão vencidas, com data de expedição há mais de 30 (trinta) dias. Entretanto, considerando o prazo de fechamento da Operação, não solicitamos atualização dos documentos e apresentamos as ressalvas necessárias neste documento, conforme alinhado com estruturadores DKMB Capital.

Assim, ressalvados todos os pontos acima elencados, concluímos, com base nos documentos analisados, que os riscos e óbices jurídicos para a efetivação da Operação neste momento, são remotos.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Atenciosamente,

MUSTACCHI ADVOGADOS

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.